DIREITO NACIONAL

Prof. Bruno Mastrocola

O QUE É O DIREITO?

É o conjunto de leis e regras criado para organizar a vida em sociedade, garantir direitos e definir o que é proibido. No Brasil, o Direito tem a função de **garantir a justiça**, proteger a vida, o patrimônio, a liberdade e manter a ordem pública.



ESTRUTURA DO ESTADO BRASILEIRO

PODER EXECUTIVO — Responsável por governar e administrar (presidente, governadores, prefeitos).

PODER LEGISLATIVO — cria as leis (senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores).

PODER JUDICIÁRIO — aplica a lei e julga conflitos (juízes, tribunais, STF).

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

É a lei mais importante do país, chamada de **Lei Maior**. Todas as outras leis precisam respeitar a Constituição. Ela define direitos e deveres dos cidadãos e a organização do Estado.



RAMOS DO DIREITO

DIREITO CONSTITUCIONAL

Garante os direitos fundamentais e organiza o Estado.

DIREITO CIVIL

Regras sobre família, contratos, propriedade, herança etc.

DIREITO PENAL

Define o que é crime e qual a punição.

DIREITO ADMINISTRATIVO

Relações entre o Estado e os cidadãos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Regras de como um crime será investigado e julgado.

DIREITO DO TRABALHO

Direitos dos Trabalhadores.

SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL NO BRASIL

Processos básicos frente a ocorrência de um crime:

1. INVESTIGAÇÃO

• Feita pela **Polícia Civil** (ou Polícia Federal, dependendo do caso).

• Inicia-se um Inquérito Policial para coletar provas.

• Entra o trabalho do **perito criminal**, que faz análise técnica do crime.

2. DENÚNCIA [MINISTÉRIO PÚBLICO]

• Se houver indícios fortes, o Ministério Público denuncia a pessoa à Justiça.

• O MP é quem acusa.

3. PROCESSO JUDICIAL

• O juiz analisa as provas, ouve testemunhas e a defesa do acusado.

• O acusado tem direito a um advogado ou a defensoria pública.

4. JULGAMENTO E SENTENÇA

• O juiz decide se a pessoa é culpada ou inocente.
• Se for culpada, define a pena (prisão, multa etc.).

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Todos são inocentes até prova em contrário.

AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO

O acusado tem direito de se defender.

LEGALIDADE

Ninguém pode ser punido por algo que a lei não considera crime.

PROPORCIONALIDADE

A pena deve ser proporcional ao crime.

IMPORTÂNCIA DA PERÍCIA CRIMINAL

O perito é responsável por **produzir provas técnicas** (digitais, biológicas, balísticas, químicas etc.). Seu trabalho ajuda a polícia e o juiz a descobrir a verdade dos fatos. Para atuar bem, o perito precisa entender minimamente como funciona o processo penal e os direitos dos envolvidos.